

LEY DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANOS

PRIMERA EDICIÓN OFICIAL



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

LEY DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANOS

PRIMERA EDICIÓN OFICIAL



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Primera Edición Oficial: diciembre 2025
Formato digital

JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ

Presidente de la República del Perú

WALTER ELEODORO MARTÍNEZ LAURA

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

SHADIA ELIZABETH VALDEZ TEJADA

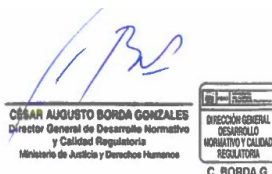
Viceministra de Justicia

WALTHER JAVIER IBEROS GUEVARA

Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia

CÉSAR AUGUSTO BORDA GONZALES

Director General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria



ANA MARIA CECILIA VALENCIA CATUNTA

Directora de Sistematización Jurídica y Difusión

INGRID MARIA DEL CARMEN BOCANEGRA CALDERÓN

Analista Legal de Textos Legales Oficiales

NICOLE STEPHANIE CÁCERES CHATA

Asistente Legal de Textos Oficiales

Colaboración de la Revisión y Actualización:

SETI JAIR ANGELINO PÉREZ

Ejecutivo de la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión

Diseño y diagramación: Personal de la Oficina General de Imagen y Comunicaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

DERECHOS RESERVADOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 822

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Derechos de Edición

2025 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Calle Scipión Llona N° 350 – Miraflores, Lima 18

Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria

Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2025-14217



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Presentación

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene entre sus principales funciones sistematizar y difundir la legislación nacional, con el propósito de que todas las personas conozcan y comprendan las normas que integran nuestro ordenamiento jurídico.

En ese marco, difundir la Ley N° 26300 representa poner a disposición de la ciudadanía una herramienta fundamental para el ejercicio pleno de la democracia participativa. Esta norma permite a los ciudadanos involucrarse activamente en la gestión pública, ejercer sus derechos políticos y fiscalizar el desempeño de sus autoridades. De esta manera, fortalecemos el empoderamiento ciudadano y contribuimos a la construcción de una sociedad más responsable, informada y participativa.

La Ley N° 26300 – Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos establece los mecanismos que garantizan el ejercicio efectivo de la participación ciudadana en los asuntos públicos. A lo largo de sus modificaciones, esta norma ha incorporado mejoras significativas orientadas a ampliar y fortalecer los instrumentos democráticos, tales como la extensión del alcance de la revocatoria de autoridades, la incorporación de nuevas formas de control ciudadano, el reconocimiento de la participación de organizaciones de la sociedad civil y la optimización de los procesos de consulta popular para hacerlos más accesibles, efectivos y vinculantes.

Esta legislación busca garantizar que la voz de los ciudadanos sea escuchada en la toma de decisiones que afectan su vida cotidiana y el desarrollo del país. Para ello, regula mecanismos como el referéndum, la iniciativa legislativa, la remoción y revocación de autoridades, la demanda de rendición de cuentas y otros instrumentos de participación y control que permiten a la población incidir directamente en las políticas públicas y exigir transparencia en la gestión gubernamental.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos considera indispensable promover el conocimiento y la comprensión de estos mecanismos entre la sociedad civil, pues solo una ciudadanía informada puede ejercer

plenamente sus derechos democráticos y contribuir de manera efectiva al fortalecimiento de nuestras instituciones. Por ello, ponemos a disposición de la comunidad jurídica, los operadores del sistema de justicia, los estudiantes, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general, la Primera Edición Oficial de la Ley N° 26300 – Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, con la convicción de que su difusión contribuirá a consolidar una cultura democrática más sólida y participativa en nuestro país.

Lima, noviembre de 2025.

Walter Eleodoro Martínez Laura

Ministro de Justicia y Derechos Humanos



Resolución Viceministerial

Lima, 02 SEP. 2025

N 007-2025-JUS-VMJ

VISTOS, el Informe N° 100-2025-JUS/DGDNCR-DSJD, de la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión; el Oficio N° 1606-2025-JUS/DGDNCR, de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria; el Informe N° 344-2025-JUS/OGPM, de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, el Informe N° 1129-2025-JUS/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el literal j) del artículo 7 de la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, establece como función específica de esta Entidad, sistematizar la legislación e información jurídica de carácter general y promover su estudio y difusión, así como disponer su edición oficial;

Que, los literales c) y j) del artículo 11 de la citada norma establecen que el Viceministro de Justicia, por encargo del Ministro, tiene las funciones de velar por la sistematización y difusión de la legislación de carácter general de los tres niveles de Gobierno; y, emitir resoluciones viceministeriales en los asuntos que le corresponden, conforme a ley, respectivamente;



M. VILLAFUERTE

Que, el artículo 53 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, señala que la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria es el órgano de línea encargado, entre otras funciones, de sistematizar y difundir la legislación nacional y la jurisprudencia vinculante con la finalidad de mantener la coherencia y el perfeccionamiento del ordenamiento jurídico;



M. R. RUIZ V.

Que, asimismo, conforme al literal k) del artículo 54 del citado Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la mencionada Dirección General tiene como función editar textos legales conteniendo la legislación nacional, con carácter de edición oficial;



E. REBAZA I.

Que, el literal g) del artículo 57 del mencionado Reglamento, establece que la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión, tiene entre sus funciones, editar y publicar con carácter de edición oficial, a través de medios impresos, electrónicos u otros similares, las normas legales sistematizadas, en particular códigos, leyes y compendios especializados de la legislación;

Que, mediante Informe N° 100-2025-JUS/DGDNCR-DSJD, la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión propone que es necesaria la publicación digital de la Primera Edición Oficial de la Ley N° 26300 – Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos;

Que, en este contexto normativo, la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria ha concluido que, con la finalidad de difundir tan importante norma de nuestro ordenamiento jurídico, es necesaria la publicación de la Edición Oficial indicada en el considerando anterior;

Que, mediante Informe N° 344-2025-JUS/OGPM, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización señala que, en el ámbito de planeamiento respecto a la publicación digital de la Primera Edición Oficial de la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, se vincula a la actividad operativa AOI00001500520: Edición y publicación con carácter oficial de la legislación nacional por medios impresos y/o electrónicos, del POI 2025 Actualizado Versión 1, la misma que se encuentra alineada al objetivo estratégico OEI.03: Fortalecer la Seguridad Jurídica de la Sociedad, y a la acción estratégica AEI.03.02: Asesoría jurídica oportuno para las entidades públicas, del PE) 2025-2030 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y en materia presupuestal, no demandará asignación de mayores recursos presupuestarios para su financiamiento; por lo que se emite opinión favorable;

Que, en atención a las funciones del Viceministerio de Justicia, corresponde aprobar la publicación digital de Primera Edición Oficial de la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos;

Con los visados de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria; de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y, el Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la publicación digital de la Primera Edición Oficial de la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.

Artículo 2.- Autorizar a la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria a estampar el sello de dicha Dirección General en la publicación digital de la Primera Edición Oficial de la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.

Artículo 3.- Disponer la publicación digital de la Primera Edición Oficial de la Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, en la Sede Digital del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.gob.pe/minjus) y en el Portal del Sistema Peruano de Información Jurídica (spijweb.minjus.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.



M. VILLAFUERTE



A. R. RUIZ V.



E. REBAZA I.

JESÚS ADALBERTO BALDEÓN VÁSQUEZ
Viceministro de Justicia
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

GUÍA DEL LECTOR

Para el correcto uso de la presente edición, el lector deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. La presente edición contiene la Ley N° 26300 – Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.
2. El texto de cada artículo es el vigente al momento de la presente publicación.
3. El Texto del articulado es copia fiel del diario oficial El Peruano en lo que respecta a su contenido, incluyendo signos de puntuación y ortografía en general.
4. Las notas de pie de página se encuentran identificadas con números y hacen referencia a los dispositivos legales que modifican, incorporan, sustituyen o derogan artículos, párrafos e incisos de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos y su reglamento, así como a las Fe de Erratas que rectifican el texto de los artículos.
5. En la sección denominada “Normas concordadas con la Ley N° 26300 – Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos”, se indica las fechas de publicación de los dispositivos legales en el diario oficial El Peruano.
5. Las fechas que aparecen entre paréntesis corresponden a las fechas de publicación de las normas en el diario oficial El Peruano.
6. La presente edición se encuentra actualizada hasta el 4 de diciembre de 2025.

NORMAS CONCORDADAS CON LA LEY N° 26300 – LEY DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANOS

DECRETOS SUPREMOS

■ **DECRETO SUPREMO N° 017-2008-SA**

Aprueban el Reglamento de la Ley N° 29124, que establece la Cogestión y Participación Ciudadana para el primer nivel de atención en los establecimientos de Salud del Ministerio de Salud y de las Regiones (1.08.2008)

■ **DECRETO SUPREMO N° 002-2009-MINAM**

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales (17.01.2009)

■ **DECRETO SUPREMO N° 015-2012-VIVIENDA**

Aprueban Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento (14.09.2012)

RESOLUCIONES

■ **RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 424-2001-J/ONPE**

Aprueban procedimiento sobre expedición del kit electoral de elaboración de formatos para reunir firmas de adhesión a inscripciones de organización política y listas independientes y los procedimientos de la Ley N° 26300 (10.07.2001)

■ **RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 463-2001-J-ONPE**

Aprueban diseño definitivo de cédulas de votación a utilizarse en consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales (23.08.2001)

■ **RESOLUCIÓN N° 718-2001-JNE**

Precisan que la revocatoria del mandato de autoridades municipales se produce cuando más de la mitad de electores registrados aprueban la iniciativa de revocatoria en el día de la consulta popular (26.10.2001)

■ **RESOLUCIÓN N° 006-2004-JNE**

Jurado Nacional de Elecciones determina el 25% de electores hábiles

inscritos en cada circunscripción regional, provincial y distrital, requeridos para solicitar la revocatoria del mandato de autoridad elegida (12.01.2004)

■ **RESOLUCIÓN N° 111-2005-JNE**

Aprueban Reglamento del Procedimiento Aplicable a las Actas Observadas para el Proceso de Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales (16.05.2005)

■ **RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 288-2008-JNAC-RENEC**

Aprueban la Directiva DI-088-GOR/016 "Verificación de Firmas de las Listas de Adherentes", Primera Versión (21.05.2008)

■ **RESOLUCIÓN N° 211-2008-JNE**

Convocan a consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales para el día domingo 7 de diciembre de 2008 en diversas circunscripciones de la República (30.07.2008)

■ **RESOLUCIÓN DE SECRETARIA DE DESCENTRALIZACIÓN N° 044-2008-PCM/SD**

Aprueban "Directiva para la Culminación e Implementación de la Transferencia de Funciones Sectoriales a los Gobiernos Regionales" (20.08.2008)

■ **RESOLUCIÓN N° 291-2010-JNE**

Aprueban el "Reglamento para la Acreditación de Personeros y Observadores en Procesos Electorales" (14.05.2010)

■ **RESOLUCIÓN DE SECRETARIA DE DESCENTRALIZACIÓN N° 218-2010-PCM/SD**

Aprueban Directiva para la Implementación de Pilotos de Experiencias Demostrativas en materia de Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales a los Gobiernos Locales en el marco del Proceso de Descentralización del Sector Trabajo y Promoción del Empleo (24.05.2010)

■ **RESOLUCIÓN N° 0604-2011-JNE**

Establecen disposiciones para calcular el número mínimo de adherentes para las solicitudes referidas a los derechos de participación y control ciudadanos y para solicitar referéndum (7.07.2011)

■ **RESOLUCIÓN N° 0326-2012-JNE**

Establecen que el número mínimo de adherentes para ejercer el derecho de participación ciudadana de iniciativa en la formación de ordenanzas regionales es mayor al 1% del total de electores de la circunscripción departamental o regional (31.05.2012)

■ **RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 000259-2016-J/ONPE**

Aprueban las “Disposiciones para la admisión de las solicitudes de Revocatoria de Autoridades Regionales y/o Municipales” (29.11.2016)

■ **RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 000063-2017-J/ONPE**

Establecen plazo de entrega para la Presentación de Ingresos y Gastos de la Campaña Electoral durante la Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2017 y aprueban formatos (3.03.2017)

■ **RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 000111-2024-JN/ONPE**

Aprueban “Disposiciones para la Admisión de las Solicitudes de Revocatoria de Autoridades Regionales y/o Municipales 2023-2026” (1.06.2024)

■ **RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 000177-2024-JN/ONPE**

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (20.10.2024)

DIRECTIVA

■ **DIRECTIVA N° 088-2003-VMGI**

Aprueban Directiva que norma la conformación de los Consejos Educativos Institucionales de las Instituciones Educativas Públicas (10.10.2003)

LEY N° 26300
LEY DE LOS DERECHOS DE
PARTICIPACIÓN Y CONTROL
CIUDADANOS



PERÚ

Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos **LEY N° 26300^{1 2 3}**

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR CUANTO:

El Congreso Constituyente Democrático

Ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO;

Ha dado la ley siguiente:

TITULO I **DISPOSICIONES GENERALES**

CAPITULO I **DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACION Y CONTROL CIUDADANOS**

Artículo 1.- La presente ley regula el ejercicio de los derechos de participación y control de ciudadanos de conformidad con la Constitución.

Artículo 2.- Son derechos de participación de los ciudadanos los siguientes:

- a) Iniciativa de reforma constitucional;
- b) iniciativa en la formación de leyes;
- c) referéndum;
- d) iniciativa en la formación de ordenanzas regionales y ordenanzas municipales; y,

1 De conformidad con el Artículo Primero de la Resolución Jefatural N° 000091-2021-JN-ONPE, publicada el 10 de abril de 2021, se dispone la suspensión del cómputo de plazos para iniciar y tramitar los procedimientos administrativos sancionadores por infracciones a la presente ley, por sesenta (60) días calendarios a computar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano.

2 De conformidad con el Artículo Primero de la Resolución Jefatural N° 000047-2021-JN-ONPE, publicada el 26 de febrero de 2021, se dispone la suspensión del cómputo de plazos para iniciar y tramitar los procedimientos administrativos sancionadores por infracciones a la presente Ley.

3 De conformidad con el Artículo 2 de la Ley N° 27520, publicada el 26 de septiembre de 2001, se restituye la plena vigencia de esta Ley.

- e) otros mecanismos de participación establecidos en la legislación vigente⁴.

Artículo 3.- Son derechos de control de los ciudadanos los siguientes:

- a) Revocatoria de Autoridades,
- b) Remoción de Autoridades;
- c) Demanda de Rendición de Cuentas; y,
- d) Otros mecanismos de control establecidos por la presente ley para el ámbito de los gobiernos municipales y regionales.

Artículo 4.- La solicitud de iniciación del procedimiento se presenta ante la autoridad electoral acompañada de la iniciativa correspondiente y la relación de los nombres, documentos de identificación, firmas o huellas digitales de los promotores de la iniciativa, así como del domicilio común señalado para los efectos del procedimiento.

Artículo 5.- La autoridad electoral establecerá la forma como el ciudadano que tenga impedimento físico para firmar o que sea analfabeto, ejercerá sus derechos de participación.

Artículo 6.- Recibida la solicitud de iniciación del procedimiento, la autoridad electoral verifica la autenticidad de las firmas y expide las constancias a que haya lugar.

Corresponde al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil la verificación de firmas de adherentes para dar inicio a cualesquiera de los procedimientos normados por la presente Ley⁵.

Artículo 7.- Los Derechos de Participación y Control Ciudadano a que se refieren los incisos d) y e) del Artículo 2 y d) del Artículo 3 de la presente ley; así como el referéndum sobre normas municipales y regionales serán regulados por las leyes orgánicas que reglamenten lo referente a los Gobiernos Locales y Regionales.

4 Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 29313, publicada el 07 de enero de 2009.
Texto anterior a la modificación:

Artículo 2.- Son derechos de participación de los ciudadanos los siguientes:

- a) Iniciativa de Reforma Constitucional;
- b) Iniciativa en la formación de las leyes;
- c) Referéndum;
- d) Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales; y,
- e) Otros mecanismos de participación establecidos por la presente ley para el ámbito de los gobiernos municipales y regionales.

5 Párrafo agregado por el Artículo 4 de la Ley N° 27706, publicada el 25 de abril de 2002.

CAPITULO II

DE LA PRESENTACION DE INICIATIVAS

Artículo 8.- Cuando la verificación de las firmas y la habilitación de los suscriptores para votar en la jurisdicción electoral, en la que se ejerce la iniciativa resulte conforme a ley, la autoridad electoral emite resolución admitiendo la iniciativa ciudadana e incluyendo en ella, según corresponda, el texto del proyecto en caso de iniciativa normativa, el argumento que acompaña la iniciativa de Revocatoria o Remoción de Autoridades, el pliego interpelatorio cuando se trate de Demanda de Rendición de Cuentas o la materia normativa sujeta a Referéndum.

Artículo 9.- Los promotores podrán designar personeros ante cada uno de los órganos electorales para presenciar y fiscalizar todos los actos del proceso.

Artículo 10.- Depurada la relación de suscriptores y no alcanzado el número necesario, los Promotores tendrán un plazo adicional de hasta treinta días para completar el número de adherentes requerido.

TITULO II

DE LAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS

CAPITULO I

DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA

Artículo 11.- La iniciativa legislativa de uno o más proyectos de ley, acompañada por las firmas comprobadas de no menos del cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral nacional recibe preferencia en el trámite del Congreso. El Congreso ordena su publicación en el diario oficial.

Artículo 12.- El derecho de iniciativa en la formación de leyes comprende todas las materias con las mismas limitaciones que sobre temas tributarios o presupuestarios tienen los congresistas de la República. La iniciativa se redacta en forma de proyecto articulado.

Artículo 13.- El Congreso dictamina y vota el proyecto en el plazo de 120 días calendario⁶.

Artículo 14.- Quienes presentan la iniciativa pueden nombrar a dos representantes para la sustentación y defensa en la o las comisiones dictaminadoras del Congreso y en su caso en el proceso de reconsideración.

Artículo 15.- Si existiese uno o más proyectos de ley que versen sobre lo mismo que el presentado por la ciudadanía, se procede a la acumulación de éstos, sin que ello signifique que las facultades de los promotores de la iniciativa o de quien lo represente queden sin efecto⁷.

Artículo 16.- El Proyecto de ley rechazado en el Congreso puede ser sometido a referéndum conforme a esta ley. Asimismo, cuando los promotores juzguen que al aprobarla se le han introducido modificaciones sustanciales que desvirtúan su finalidad primigenia podrán solicitar referéndum para consultar a la ciudadanía sobre su aprobación⁸.

6 De conformidad con el Artículo 2 de la Ley N° 27520, publicada el 26 de septiembre de 2001, se restablece la plena vigencia de la presente norma. Por lo tanto, se restablece la vigencia del presente artículo. (*)

Texto anterior al restablecimiento de la vigencia:

Artículo 13.- El Congreso dictamina y vota el proyecto en el plazo de 90 días calendario.

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 26592, publicada el 18 de abril de 1996.

Texto anterior a la modificación:

Artículo 13.- El Congreso dictamina y vota el proyecto en el plazo de 120 días calendario.

7 De conformidad con el Artículo 2 de la Ley N° 27520, publicada el 26 de septiembre de 2001, se restablece la plena vigencia de la presente norma. Por lo tanto, se restablece la vigencia del presente artículo. (*)

Texto anterior al restablecimiento de la vigencia:

Artículo 15.- Si existiese uno o más proyectos de ley, que versen sobre lo mismo o que sean similares en su contenido al presentado por la ciudadanía, se votará cada uno de ellos por separado en el Congreso.

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 26592, publicada el 18 de abril de 1996.

Texto anterior a la modificación:

Artículo 15.- Si existiese uno o más proyectos de ley que versen sobre lo mismo que el presentado por la ciudadanía, se procede a la acumulación de éstos, sin que ello signifique que las facultades de los promotores de la iniciativa o de quien lo represente queden sin efecto.

8 De conformidad con el Artículo 2 de la Ley N° 27520, publicada el 26 de septiembre de 2001, se restablece la plena vigencia de la presente norma. Por lo tanto, se restablece la vigencia del presente artículo. (*)

Texto anterior al restablecimiento de la vigencia:

Artículo 16.- Todo referéndum requiere una iniciativa legislativa desaprobada por el Congreso, la misma que puede ser sometida a referéndum conforme a esta ley, siempre que haya contado con el voto favorable de no menos de dos quintos de los votos del número legal de los miembros del Congreso.

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 26592, publicada el 18 de abril de 1996.

Texto anterior a la modificación:

Artículo 16.- El Proyecto de ley rechazado en el Congreso puede ser sometido a referéndum conforme a esta ley. Asimismo, cuando los promotores juzguen que

CAPITULO II DE LA INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Artículo 17.- El derecho de iniciativa para la Reforma parcial o total de la Constitución requiere la adhesión de un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral nacional.

Artículo 18.- Las iniciativas de Reforma Constitucional provenientes de la ciudadanía se tramitan con arreglo a las mismas previsiones dispuestas para las iniciativas de los congresistas.

Artículo 19.- Es improcedente toda iniciativa de reforma constitucional que recorte los derechos ciudadanos consagrados en el Artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

CAPITULO III DE LA REVOCATORIA Y REMOCION DE AUTORIDADES

Artículo 20.- La revocatoria es el derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus cargos a:

- a) Alcaldes y regidores.
- b) Presidentes regionales, vicepresidentes regionales y consejeros regionales.
- c) Jueces de paz que provengan de elección popular⁹.

Artículo 21.- Procedencia de solicitud de revocatoria

Los ciudadanos tienen el derecho de revocar a las autoridades elegidas.

La solicitud de revocatoria se refiere a una autoridad en particular, procede por una sola vez en el período del mandato y la consulta se realiza el segundo domingo de junio del tercer año del mandato para todas las autoridades, salvo el caso de los jueces de paz que se rige por ley específica.

al aprobarla se le han introducido modificaciones sustanciales que desvirtúan su finalidad primigenia podrán solicitar referéndum para consultar a la ciudadanía sobre su aprobación.

9 Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 29313, publicada el 07 de enero de 2009.

Texto anterior a la modificación:

Artículo 20.- La Revocatoria es el derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus cargos a:

- a) Alcaldes y Regidores;
- b) Autoridades regionales, que provengan de elección popular;
- c) Magistrados que provengan de elección popular.

La solicitud se presenta ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), debe estar fundamentada y no requiere ser probada. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) resuelve las solicitudes presentadas en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, en caso de ser denegada procede recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el cual resuelve dicho recurso en un plazo no mayor de quince (15) días calendario. No procede recurso alguno contra dicha resolución. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convoca a consulta popular para las solicitudes que han sido admitidas.

Las causales de vacancia o suspensión y los delitos no pueden ser invocados para sustentar los pedidos de revocatoria.

La adquisición de kits electorales para promover la revocatoria se podrá efectuar a partir de junio del segundo año de mandato de las autoridades a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 20 de la presente Ley.

Los fundamentos deben ser hechos públicos por los promotores y por los organismos electorales a través de los medios de comunicación desde que se declara admitida la solicitud de revocatoria y hasta que se realice la consulta¹⁰.

Artículo 22.- Requisito de adherentes

La consulta se lleva adelante en cada circunscripción electoral si la solicitud está acompañada del veinticinco por ciento (25%) de las firmas de los electores de cada circunscripción y ha sido admitida¹¹.

¹⁰ Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30315, publicada el 07 de abril de 2015.

Texto anterior a la modificación:

Artículo 21.- Los ciudadanos tienen el derecho de revocar a las autoridades elegidas. La consulta de revocatoria sólo procede una vez en el período de mandato, excluyendo la posibilidad de presentarla en el primer y último año, salvo el caso de los jueces de paz.

La solicitud de revocatoria se refiere a una autoridad en particular, es fundamentada y no requiere ser probada.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convoca a consulta electoral que se efectúa dentro de los noventa (90) días siguientes de solicitada formalmente. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 29313, publicada el 07 de enero de 2009.

Texto anterior a la modificación:

Artículo 21.- Los ciudadanos tienen el derecho de revocar a las autoridades elegidas. No procede la revocatoria durante el primero y el último año de su mandato salvo el caso de magistrados.

La solicitud de revocatoria se refiere a una autoridad en particular, es fundamentada y no requiere ser probada.

El Jurado Nacional de Elecciones, convoca a consulta electoral la que se efectúa dentro de los 90 días siguientes de solicitada formalmente.

¹¹ Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30315, publicada el 07 de abril de 2015.

Texto anterior a la modificación:

Artículo 22.- La consulta se lleva adelante en una circunscripción electoral, si el veinticinco por ciento de los electores de una autoridad, con un máximo de 400,000 firmas, presenta la

Artículo 23.- Porcentaje de votación en la revocatoria

Para revocar a una autoridad se requiere la mitad más uno de los votos válidos.

Para que proceda la revocatoria deberán haber asistido por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los electores hábiles del padrón electoral¹².

Artículo 24.- Reemplazo de la autoridad revocada

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acredita como reemplazante de la autoridad revocada –salvo los jueces de paz–, para que complete el mandato, según las siguientes reglas:

- a) Tratándose del presidente regional, al vicepresidente regional.
- b) Tratándose del vicepresidente regional, a quien resulte elegido por el Consejo Regional entre sus miembros hábiles integrantes de la lista a la que pertenece la autoridad revocada, con votación simple.
- c) Tratándose simultáneamente del presidente y vicepresidente regional, a quienes elija el Consejo Regional entre sus miembros hábiles integrantes de la lista a la que pertenecen las autoridades revocadas, con el voto favorable de la mitad más uno del número legal de los consejeros.
- d) Tratándose de un consejero regional, al correspondiente accesitario.
- e) Tratándose de un alcalde, al primer regidor accesitario en su misma lista.

solicitud de la revocación del mandato ante la oficina de procesos electorales correspondiente.

12 Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 29313, publicada el 07 de enero de 2009.

Texto anterior a la modificación:

Artículo 23.- Porcentaje de votación en la revocatoria

Para revocar a una autoridad se requiere la mitad más uno de los votos válidamente emitidos.

Para que proceda la revocatoria deberán haber asistido por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los electores hábiles del padrón.

En caso contrario, la autoridad sobre la cual se consulta la Revocatoria se mantiene en el cargo sin posibilidad de que se admita nueva petición hasta después de dos (2) años de realizada la consulta. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28421, publicado el 17 de diciembre de 2004.

Texto anterior a la modificación:

Artículo 23.- La Revocatoria se produce con la votación aprobatoria de la mitad más uno de los electores. En caso contrario, la autoridad sobre la cual se consulta la Revocatoria se mantiene en el cargo sin posibilidad de que se admita una nueva petición hasta después de dos años de realizada la consulta. (**)

(**) Confronte este artículo con la Resolución Jefatural N° 095-97-J-ONPE publicado el 05 de noviembre de 1997.

- f) Tratándose de un regidor, al correspondiente accesitario de su lista¹³.

Artículo 25.- Reemplazo de revocados

Quienes reemplazan a los revocados completan el período para el que fueron elegidos éstos. En ningún caso hay nuevas elecciones¹⁴.

Artículo 26.- Tratándose de magistrados electos, que fueran revocados, el Jurado Nacional de Elecciones procederá conforme a la ley de la materia.

Artículo 27.- La Remoción es aplicable a las autoridades designadas por el Gobierno Central o Regional en la jurisdicción regional, departamental, provincial y distrital. No comprende a los Jefes Políticos Militares en las zonas declaradas en estado de emergencia.

- 13 Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30315, publicada el 07 de abril de 2015.

Texto anterior a la modificación:

Artículo 24.- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acredita como reemplazante de la autoridad revocada -salvo los jueces de paz-, para que complete el mandato, según las siguientes reglas:

- a) Tratándose del presidente regional, al vicepresidente regional.
- b) Tratándose del vicepresidente regional, a quien resulte elegido por el Consejo Regional entre los consejeros hábiles integrantes de la lista a la que pertenece la autoridad revocada, mediante votación de la mitad más uno del número legal de los consejeros.
- c) Tratándose simultáneamente del presidente regional y el vicepresidente regional, a quienes resulten elegidos por el Consejo Regional entre los consejeros hábiles integrantes de la lista a la que pertenecen las autoridades revocadas, mediante votación de la mitad más uno del número legal de los consejeros.
- d) Tratándose de un consejero regional, al correspondiente accesitario.
- e) Tratándose del alcalde al primer regidor hábil que sigue en la lista electoral a que pertenece la autoridad revocada.
- f) Tratándose de un regidor, al correspondiente suplente en la lista electoral a que pertenece el regidor revocado. (*)

- (*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 29313, publicada el 07 de enero de 2009.

Texto anterior a la modificación:

Artículo 24.- El Jurado Nacional de Elecciones acredita como reemplazante de la autoridad revocada, salvo los jueces de paz, a quien alcanzó el siguiente lugar en el número de votos de la misma lista para que complete su mandato.

- 14 Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30315, publicada el 07 de abril de 2015.

Texto anterior a la modificación:

Artículo 25.- Únicamente si se confirmase la revocatoria de más de un tercio de los miembros del Concejo Municipal o del Consejo Regional, se convoca a nuevas elecciones. Mientras no se elijan a los reemplazantes en el cargo, asumen las funciones los accesitarios o suplentes. Quienes reemplazan a los revocados completan el período para el que fueron elegidos éstos. (*)

- (*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 29313, publicada el 07 de enero de 2009.

Texto anterior a la modificación:

Artículo 25.- Únicamente si se confirmase la Revocatoria de más de un tercio de los miembros del Concejo Municipal, se convoca a nuevas elecciones. Mientras no se elijan a los reemplazantes en el cargo, asumen las funciones los accesitarios. Se sigue el mismo procedimiento en el caso de confirmarse la Revocatoria de un tercio de los miembros del Consejo de Coordinación Regional, elegidos directamente. Quienes reemplazan a los revocados completan el período para el que fueron elegidos éstos.

Artículo 28.- La remoción se produce cuando el Jurado Nacional de Elecciones comprueba que más del 50% de los ciudadanos de una jurisdicción electoral o judicial lo solicitan.

Artículo 29.- Impedimento de autoridades revocadas

La autoridad revocada no puede postular a ningún cargo en la entidad de la que ha sido revocada en la elección regional o municipal siguiente, según corresponda.

Tampoco puede acceder a función pública bajo ninguna modalidad de contratación en la entidad de la que ha sido revocada hasta terminar el mandato para el que fue elegida. Salvo que al momento de postular haya sido trabajador a plazo indeterminado, para lo cual se reincorpora automáticamente a su puesto de origen¹⁵.

Artículo 29-A.- Obligatoriedad de rendición de cuentas

Es obligatoria la rendición de cuentas de los ingresos y egresos indicando la fuente con sustento documental, tanto de los promotores como de la autoridad sometida a revocación. Su incumplimiento conlleva el pago de multa de hasta treinta (30) unidades impositivas tributarias (UIT) a favor de los organismos electorales.

Los promotores de manera individual o como organización deberán inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una vez convocado el proceso, a fin de quedar legitimados para promover la revocatoria o defender a la autoridad en proceso de revocación y serán reconocidos por resolución expresa de la autoridad electoral correspondiente, igualmente quedan obligados a rendir cuentas en las mismas condiciones referidas en el párrafo precedente¹⁶.

Artículo 30.- El funcionario que hubiese sido removido no puede volver a desempeñar el mismo cargo en los siguientes cinco años.

15 Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30315, publicada el 07 de abril de 2015.

Texto anterior a la modificación:

Artículo 29.- Candidato apto

Quien hubiera sido revocado del cargo para el que fue elegido está apto para ser candidato al mismo cargo en las elecciones siguientes a excepción del proceso al que se refiere el artículo 25 de la Ley N° 26300. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28421, publicado el 17 de diciembre de 2004.

Texto anterior a la modificación:

Artículo 29.- Quien hubiere sido revocado del cargo para el que fue elegido está apto para ser candidato al mismo cargo en las siguientes elecciones.

16 Artículo incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 30315, publicada el 07 de abril de 2015.

CAPITULO IV

DE LA DEMANDA DE RENDICION DE CUENTAS

Artículo 31.- Mediante la Rendición de Cuentas el ciudadano tiene el derecho de interpelar a las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y el uso recursos propios. La autoridad está obligada a dar respuesta. Son susceptibles de esta demanda quienes ocupan cargos sujetos a revocatoria y remoción.

Los fondos a que se refiere el Artículo 170 de la Constitución están sujetos a rendición de cuentas conforme a la ley de la materia.

Artículo 32.- El pliego interpelatorio contiene preguntas relacionadas exclusivamente con los temas previstos en el artículo anterior. Cada interrogante es planteada en forma clara, precisa y sobre materia específica.

Artículo 33.- La autoridad electoral cautela que el pliego interpelatorio contenga términos apropiados y que carezca de frases ofensivas.

Artículo 34.- Para que se acredite la demanda de rendición de cuentas se requiere que la soliciten cuando menos el diez por ciento (10%) con un máximo de veinticinco mil (25 000) firmas de la población electoral con derecho a voto en la respectiva circunscripción territorial¹⁷.

Artículo 35.- Acreditada la demanda la Autoridad electoral comunica de ello a la autoridad para que responda en forma clara y directa el pliego interpelatorio dentro de los 60 días calendario.

Artículo 36.- Toda autoridad a la que se haya demandado que rinda cuentas, publica el pliego interpelatorio y su respuesta al mismo.

CAPITULO V

DEL REFERENDUM Y DE LAS CONSULTAS POPULARES

Artículo 37.- El referéndum es el derecho de los ciudadanos para pronunciarse conforme a la Constitución en los temas normativos que se le consultan.

¹⁷ Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 29313, publicada el 07 de enero de 2009.

Texto anterior a la modificación:

Artículo 34.- Para que se acredite la rendición de cuentas se requiere que la soliciten cuando menos el 20% con un máximo de 50,000 firmas de la población electoral con derecho a voto en la respectiva circunscripción territorial.

Artículo 38.- El referéndum puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor al 10 por ciento del electorado nacional.

Artículo 39.- Procede el referéndum en los siguientes casos:

- a) La reforma total o parcial de la Constitución, de acuerdo al Artículo 206 de la misma.
- b) Para la aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales.
- c) Para la desaprobación de leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia, así como de las normas a que se refiere el inciso anterior¹⁸.
- d) En las materias a que se refiere el Artículo 190 de la Constitución, según ley especial.

Artículo 40.- Improcedencia de referéndum

No pueden someterse a referéndum las materias y normas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 32 de la Constitución, ni aquellas que no se tramiten según el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política¹⁹.

Artículo 41.- Si la iniciativa legislativa fuera rechazada o modificada sustancialmente por el Congreso, conforme a esta ley se podrá solicitar iniciación del procedimiento de Referéndum, adicionando las firmas necesarias para completar el porcentaje de ley.

Artículo 42.- El resultado del referéndum determina la entrada en vigencia de las normas aprobadas, o la derogación de las desaprobadas, siempre que hayan votado en sentido favorable a la consulta la mitad más uno de los votantes, sin tener en cuenta los votos nulos o en blanco. La consulta

18 De conformidad con el Artículo 2 de la Ley N° 27520, publicada el 26 de septiembre de 2001, se restablece la plena vigencia de la presente norma. Por lo tanto, se restablece la vigencia del literal c) del presente artículo.

Texto anterior al restablecimiento de la vigencia:

Artículo 39.- Procede el referéndum en los siguientes casos:

(..)

- c) Para la desaprobación de leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia, así como de las normas a que se refiere el inciso anterior. (*)

(*) Literal derogado por el Artículo 1 de la Ley N° 26670, publicada el 11 de octubre de 1996.

19 Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 31399, publicada el 30 de enero de 2022.

Texto anterior a la modificación:

Artículo 40.- No pueden someterse a referéndum las materias y normas a que se refiere el segundo párrafo del Artículo 32 de la Constitución.

es válida sólo si fuera aprobada por no menos del 30% del número total de votantes. Surte efectos a partir del día siguiente de la publicación de los resultados oficiales por el Jurado Nacional de Elecciones²⁰.

Artículo 43.- Una norma aprobada mediante referéndum no puede ser materia de modificación dentro de los dos años de su vigencia, salvo nuevo referéndum o acuerdo del Congreso en dos legislaturas con el voto de dos tercios del número legal de congresistas. Si el resultado del referéndum deviene negativo, no podrá reiterarse la iniciativa hasta después de dos años.

Artículo 44.- Autoridad que convoca a referéndum

La convocatoria a referéndum corresponde efectuarla a la autoridad electoral en plazo no mayor de cuatro meses después de acreditadas las respectivas iniciativas, salvo que se trate de una reforma constitucional, en cuyo caso es convocado por el presidente de la República, por disposición del Congreso, de conformidad con el procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 206 de la Constitución Política²¹.

- 20 De conformidad con el Artículo 2 de la Ley N° 27520, publicada el 26 de septiembre de 2001, se restablece la plena vigencia de la presente norma. Por lo tanto, se restablece la vigencia del presente artículo.

Texto anterior al restablecimiento de la vigencia:

Artículo 42.- El resultado del referéndum determina la entrada en vigencia de las normas aprobadas, siempre que hayan votado en sentido favorable a la consulta la mitad más uno de los votantes, sin tener en cuenta los votos nulos o en blanco. El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un referéndum cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos. (*)

- (*) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 26670, publicada el 11 de octubre de 1996.

Texto anterior a la modificación:

Artículo 42.- El resultado del referéndum determina la entrada en vigencia de las normas aprobadas, o la derogación de las desaprobadas, siempre que hayan votado en sentido favorable a la consulta la mitad más uno de los votantes, sin tener en cuenta los votos nulos o en blanco. La consulta es válida sólo si fuera aprobada por no menos del 30% del número total de votantes. Surte efectos a partir del día siguiente de la publicación de los resultados oficiales por el Jurado Nacional de Elecciones.

- 21 Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 31399, publicada el 30 de enero de 2022.

Texto anterior a la modificación:

Artículo 44.- La convocatoria a Referéndum corresponde efectuarla a la autoridad electoral en plazo no mayor de cuatro meses después de acreditadas las respectivas iniciativas. (*)

- (*) De conformidad con el Artículo 2 de la Ley N° 27520, publicada el 26 de septiembre de 2001, se restablece la plena vigencia de la presente norma. Por lo tanto, se restablece la vigencia del presente artículo.

Texto anterior al restablecimiento de la vigencia:

Artículo 44.- La convocatoria a referéndum corresponde ordenarla a la autoridad electoral después de acreditadas las respectivas iniciativas. El Presidente del Consejo de Ministros, bajo responsabilidad, ejecutará la orden convocando al referéndum dentro de los seis meses de la publicación de la resolución de la autoridad electoral admitiendo la iniciativa. Esta convocatoria no puede ser postergada en base al Artículo 45 de esta Ley. (**)

(**) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 26670, publicada el 11 de octubre de 1996.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 45.- La convocatoria a procesos electorales, para el ejercicio de los derechos políticos estipulados en la presente ley pueden ser postergados por la autoridad electoral en caso de proximidad de elecciones políticas generales, regionales, o municipales. En tal caso el proceso podrá realizarse simultáneamente o dentro de los siguientes cuatro meses.

Artículo 46.- La autoridad electoral podrá acumular las iniciativas que se acrediten y someterlas a consulta de los ciudadanos en forma conjunta o con otros procesos electorales.

Artículo 47.- Las iniciativas normativas que deriven en la expedición de una ordenanza, ley o disposición constitucional, y las peticiones de revocatoria o remoción que concluyan con la separación del cargo de una autoridad, así como las iniciativas de referéndum que culminen desaprobando la norma legal expedida o aprobando la iniciativa legislativa rechazada o modificada sustancialmente por el Congreso, otorgan derecho a los promotores de la iniciativa para solicitar reembolso de los gastos efectuados ante la autoridad electoral, así como para su difusión, conforme a las posibilidades presupuestales de los recursos del Jurado Nacional de Elecciones y en la forma que éste lo decida²².

Texto anterior a la modificación:

Artículo 44.- La convocatoria a Referéndum corresponde efectuarla a la autoridad electoral en plazo no mayor de cuatro meses después de acreditadas las respectivas iniciativas.

- 22 De conformidad con el Artículo 2 de la Ley N° 27520, publicada el 26 de septiembre de 2001, se restablece la plena vigencia la presente norma. Por lo tanto, se restablece la vigencia del presente artículo.

Texto anterior al restablecimiento de la vigencia:

Artículo 47.- Las iniciativas normativas que deriven en la expedición de una ordenanza, ley o disposición constitucional, y las peticiones de revocatoria o remoción que concluyan con la separación del cargo de una autoridad, así como las iniciativas de referéndum que culminen aprobando la iniciativa legislativa rechazada o modificada sustancialmente por el Congreso, otorgan derecho a los promotores de la iniciativa para solicitar reembolso de los gastos efectuados ante la autoridad electoral, así como para su difusión, conforme a las posibilidades presupuestales de los recursos del Jurado Nacional de Elecciones y en la forma que éste lo decida. (*)

- (*) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 26670, publicada el 11 de octubre de 1996.

Texto anterior a la modificación:

Artículo 47.- Las iniciativas normativas que deriven en la expedición de una ordenanza, ley o disposición constitucional, y las peticiones de revocatoria o remoción que concluyan con la separación del cargo de una autoridad, así como las iniciativas de referéndum que culminen desaprobando la norma legal expedida o aprobando la iniciativa legislativa rechazada o modificada sustancialmente por el Congreso, otorgan derecho a los promotores de la iniciativa para solicitar reembolso de los gastos efectuados ante la autoridad electoral, así como para su difusión, conforme a las posibilidades presupuestales de los recursos del Jurado Nacional de Elecciones y en la forma que éste lo decida.

Artículo 48.- Normas supletorias

Los procesos de consulta establecidos en la presente Ley se rigen supletoriamente por las normas contenidas en la Ley Orgánica de Elecciones²³.

Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los dieciocho días del mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro.

JAIME YOSHIYAMA
Presidente del Congreso Constituyente
Democrático

CARLOS TORRES Y TORRES LARA
Primer Vicepresidente del Congreso Constituyente
Democrático

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO VEGA SANTA GADEA
Ministro de Justicia

23 Artículo incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 30315, publicada el 07 de abril de 2015.

ÍNDICE

Presentación	7
Resolución Viceministerial	9
Guía del Lector	11
Normas concordadas	13

LEY DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL CIUDADANOS LEY N° 26300

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES (Artículos del 1 al 10)

Capítulo I	De los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (Artículos del 1 al 7)	19
Capítulo II	De la Presentación de Iniciativas (Artículos del 8 al 10)	21

TÍTULO II DE LAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS (Artículos del 11 al 48)

Capítulo I	De la Iniciativa Legislativa (Artículos del 11 al 16)	21
Capítulo II	De la Iniciativa de Reforma Constitucional (Artículos del 17 al 19)	23
Capítulo III	De la Revocatoria y Remoción de Autoridades (Artículos del 20 al 30)	23
Capítulo IV	De la Demanda de Rendición de Cuentas (Artículos del 31 al 36)	28
Capítulo V	Del Referendum y de las Consultas Populares (Artículos del 37 al 44)	28
Capítulo VI	Disposiciones Finales (Artículos del 45 al 48)	31



Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria
Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión

Scipión Llona 350 Miraflores, Lima 18
Teléfono: (511) 204-8020
<https://www.gob.pe/minjus>
<https://spijweb.minjus.gob.pe>